

UGEL-Tocache

"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres"
"Año del Bicentenario, de la consolidación de nuestra Independencia, y de la conmemoración de las heroicas batallas de Junín y Ayacucho"



Resolución Directoral N°.....001674.....

Tocache; 17 ABR 2024

Vistos: El VIR-2022017451, el Informe N° 044-2023-GRSM-DRE/OO.UE.303/UGA, la Nota de Coordinación N° 28-2023-GRSM/UGEL-T/OO./AJ, el Informe N° 029-2023-GRSM-DRE/DO-OO-UE303/T-A, la Opinión Legal N° 118-2023-GRSM/DRE-UGEL-T/DO-OO-UE303-AJ, la Nota de Coordinación N° 434-2023-GRSM/DRE/DO.UE303/RR.HH y el el Memorando N° 1382-2023-GRSM-DRE-UGELT/D.

CONSIDERANDO:

Que, mediante el VIR-2022017451, de fecha 22 de diciembre del 2022, don Heber HARO SILVA, identificado con DNI N° 01187846, actual Director de la IE N° 0013 de Tupac Amaru de Uchiza, solicita el pago y reintegro por haber sido director encargado durante los años 2019 con RD N° 000995-2019 de fecha 12 de marzo del 2019, del 01.03 al 31.12.2019, en el año 2020 con RD N° 000041-2020 a partir del 01.01 al 31.12.2020, en el año 2021 con RD N° 00513-2021 de fecha 22 de enero del 2021, a partir del 01.01 al 31.12.2021, señalando que el año 2022 le han pagado la encargatura en el mismo centro educativo;

Que, con Informe N° 044-2023-GRSM-DRE/OO.UE.303/UGA, de fecha 13 de febrero del 2023, la Especialista Administrativa I, concluye que existiendo los actos resolutiveos de los años 2019, 2020 y 2021, donde se le encarga las funciones de dirección en la I.E. N° , y estando habilitado a la fecha las opciones de pago en el sistema SUP, le correspondería el reconocimiento de pago, teniendo como antecedente las acciones realizadas en el periodo 2022;

Que, a través de la Nota de Coordinación N° 28-2023-GRSM/UGEL-T/OO./AJ, de fecha 09 de marzo del 2023, Asesoría Jurídica, solicita a Recursos Humanos que el área respectiva realice un informe detallado, así como el reporte del monto de reintegro que se estaría adeudando de los años 2019, 2020 y 2021 al docente Heber HARO SILVA;

Que, por medio del Informe N° 029-2023-GRSM-DRE/DO-OO-UE303/T-A, de fecha 16 de marzo del 2023, la Responsable de Planillas, concluye que habiendo explicado las fechas de encargatura en base a las resoluciones adjuntas, donde no especifica la plaza presupuestada, solo es encargado de funciones, el cual la Institución Educativa se encuentra en zona urbana y es unidocente, razón por la que no genera pago alguno, al no encontrarse en el padrón de II.EE emitida por MINEDU cada año en el mes de marzo (RM N° 093-2019, RM N° 026-2020, RM N° 028-2021);

Que, mediante la Opinión Legal N° 118-2023-GRSM/DRE-UGEL-T/DO-OO-UE303-AJ, de fecha 20 de diciembre del 2023, la Asesora Jurídica de la UGEL Tocache, declara improcedente, el pedido del prof. Heber HARO SILVA, quien solicita el pago y reintegro por haber sido encargado las funciones de Director en los años 2019, 2020 y 2021, debido a que en el ANEXO 1: Padrón de Instituciones Educativas Públicas Unidocentes y Multigrado aprobadas por la RVM N° 093-2019-MINEDU, RVM N° 026-2020-MINEDU y RVM N° 028-2021-MINEDU, no se encuentra en el listado la IE N° 0013, distrito de Uchiza, provincia de Tocache y región San Martín, motivo por el cual no se puede hacer ningún pago o reintegro por que se encuentra contrario a la ley;

Que, con Nota de Coordinación N° 434-2023-GRSM/DRE/DO.UE303/RR.HH, de fecha 29 de diciembre del 2023, la Responsable de Gestión de Recursos



001674

Humanos, solicita se autorice proyectar la resolución de IMPROCEDENCIA, conforme a la validación legal expresa en la Opinión Legal N° 118-2023-GRSM/DRE-UGEL-T/DO-OO-UE303-AJ;

Que, mediante el Memorando N° 1382-2023-GRSM-DRE-UGELT/D, de fecha 29 de diciembre del 2023, el director de la Unidad de Gestión Educativa Local de Tocache, **AUTORIZA PROYECTAR RESOLUCIÓN DECLARANDO IMPROCEDENTE** la solicitud del prof. Heber HARO SILVA, según documentos anexos;

De conformidad con el Art. 16° de la Constitución Política del Perú; el artículo 141° del Decreto Supremo N° 011-2012-ED – Reglamento de la Ley N° 28044 Ley General de Educación; Ley de Procedimiento Administrativo General – Ley N° 2744.

SE RESUELVE:

ARTÍCULO 1.- DECLARAR IMPROCEDENTE, en vías de regularización, el pedido del prof. **Heber HARO SILVA**, identificado con DNI N° 01187846, quien solicita el pago y reintegro por haber sido encargado las funciones de Director en los años 2019, 2020 y 2021, debido a que en el ANEXO 1: Padrón de Instituciones Educativas Publicas Unidocentes y Multigrado aprobadas por la RVM N° 093-2019-MINEDU, RVM N° 026-2020-MINEDU y RVM N° 028-2021-MINEDU, no se encuentra en el listado la IE N° 0013, distrito de Uchiza, provincia de Tocache y región San Martín, motivo por el cual no se puede hacer ningún pago o reintegro por que se encuentra contrario a la ley

ARTÍCULO 2.- ENCARGAR, a la Oficina de Atención al Usuario de la UGEL Tocache. **NOTIFIQUE** la presente Resolución con las formalidades previstas en el Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444 Ley del Procedimiento Administrativo General aprobado por Decreto Supremo N° 004 -2019-JUS; al administrado y a las instancias administrativas de la Entidad, para su conocimiento y fines pertinentes.

Regístrese y Comuníquese,



Mg. Jorge Danny SANDOVAL RUIZ
DIRECTOR DE LA UNIDAD DE GESTIÓN EDUCATIVA
LOCAL DE TOCACHE

JDSR/DUGEL
FFCHC/JA
GTR/R-GRR.HH

